

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3720/2538

นาย สุขุม ของกุเลีย ที่ 1 กับพวก ผู้ร้อง
นาย สุพจน์ ของกุเลีย ที่ 1 กับพวก ผู้คัดค้าน

ป.วิ.พ. มาตรา 40, มาตรา 86

ศาลชั้นต้นนัดไต่สวนคำร้องของผู้คัดค้านทั้งห้าถึง4นัดในนัดที่สี่ผู้คัดค้านทั้งห้าไม่มาศาลคงมีแต่ทนายความผู้คัดค้านทั้งห้ามาแถลงขอเลื่อนคดีอ้างว่าผู้คัดค้านทั้งห้าติดพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามทั้งเคยขอเลื่อนคดีมาถึง3นัดติดต่อกันแล้วและในนัดที่แล้วทนายผู้คัดค้านทั้งห้าก็แถลงว่าจะขอเลื่อนคดีเป็นนัดสุดท้ายพฤติการณ์เช่นนี้เป็นการไม่นำพาต่อกำหนดนัดของศาลจึงถือว่าเป็นการประวิงคดี

คดี นี้ สืบเนื่อง มาจาก ผู้ร้อง ทั้ง สอง ยื่น คำร้องขอ เป็นผู้จัดการมรดก ของ นาง หัตถ์ยาระหรือหัตถ์ยาระห์หรือฮัจยาระห์ นานา หรือ นาง ฮัจยาระห์ ไอ. นานา หรือ นางหัตถ์ยาระห์ บีบี อิสมาอิล นานา ผู้ตาย ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ตั้ง ผู้ร้อง ทั้ง สอง เป็น ผู้จัดการมรดก ของนาง หัตถ์ยาระหรือหัตถ์ยาระห์หรือฮัจยาระห์ นานา หรือ นาง ฮัจยาระห์ ไอ. นานา หรือ นาง หัตถ์ยาระห์ บีบี อิสมาอิล นานา

ผู้คัดค้าน ทั้ง ห้า ยื่น คำร้องขอ ถอน ผู้ร้อง ทั้ง สอง ออกจาก การ เป็นผู้จัดการมรดก และ ให้ ตั้ง ผู้คัดค้าน ทั้ง ห้า เป็น ผู้จัดการมรดก

ในวันนัด ไต่สวน คำร้อง ผู้คัดค้าน ทั้ง ห้า ไม่มา ศาล มี แต่ ทนายความผู้
คัดค้าน ทั้ง ห้า มา แกลง ขอลื่อน คดี อ้างว่า ผู้คัดค้าน ทั้ง ห้าติด พิธี กรรม ทาง
ศาสนา อิสลาม มา ศาล ไม่ได้ ผู้ร้อง ที่ 1 แกลง คัดค้าน ว่าพิธี กรรม ทาง ศาสนา
เสร็จ เรียบร้อย ไป ตั้งแต่ เวลา 10 นาฬิกา เศษ แล้วผู้ร้อง ทั้ง สอง ก็ ยัง มา ศาล
ได้ ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ว่า เสีย เวลามานาน แล้ว และ ถือว่า ผู้คัดค้าน ทั้ง ห้า ไม่มี
พยาน มา สืบ ให้ยก คำร้องค่า คำร้อง เป็น พ้น

ผู้คัดค้าน ทั้ง ห้า อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

ผู้คัดค้าน ทั้ง ห้า ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า ศาลชั้นต้น นัด ไต่สวน คำร้องของ ผู้คัดค้านทั้ง ห้า ถึง 4
นัด คือ วันที่ 12 ตุลาคม 2535, 1 ธันวาคม 2535, 5 กุมภาพันธ์ 2536 และ วันที่ 24
มีนาคม 2536 สำหรับ นัดแรก และนัด ที่ สอง คู่ความ ทั้ง สอง ฝ่าย ขอลื่อน คดี
เพื่อ เสร็จา ตกลง กันและ ขอ เวลา ประชุม ระหว่าง ทายาทศาลชั้นต้น อนุญาต ให้
เลื่อนคดี สำหรับ นัด ที่ 3 คือ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2536 นั้น ฝ่าย ผู้คัดค้าน ทั้ง ห้า
แกลงว่า ยินดี จะ ให้ผู้ร้อง ทั้ง สอง เป็น ผู้จัดการมรดก และ จะ ส่งมอบ โฉนด ที่ดิน
และบัญชีทรัพย์สิน ต่าง ๆ เท่าที่ มี ให้ แก่ ผู้ร้อง ทั้ง สอง แต่ ขอให้ผู้คัดค้าน ที่ 4
สำรวจ ทรัพย์สิน ส่วน ของ ผู้คัดค้าน ที่ 4 ซึ่ง อยู่ใน บ้าน ที่ ผู้ร้อง ทั้ง สอง ครอบ
ครอง ก่อน เมื่อ สำรวจ แล้ว ก็ จะ ถอน คำร้องขอเลื่อน คดี ไป นัด พร้อม เป็น นัด
สุดท้าย ศาลชั้นต้น อนุญาต ให้ เลื่อนคดีไป นัด ไต่สวน วันที่ 24 มีนาคม 2536
เวลา 13 นาฬิกา ถึง วันนัดผู้คัดค้าน ทั้ง ห้า ไม่มา ศาล คง มา แต่ ทนายความ ผู้
คัดค้าน ทั้ง ห้าฝ่าย ผู้ร้อง ทั้ง สอง มา ศาล พร้อม กับ ทนายความ ทนายความ ผู้
คัดค้าน ทั้ง ห้าแกลงว่า ผู้คัดค้าน ทั้ง ห้า ติด พิธี กรรม ทาง ศาสนา อิสลาม ไม่อาจ

มา เบิกความ ได้ ขอเลื่อน คดี ผู้ร้อง ที่ 1 แกลง คัดค้าน ว่า พิธี กรรมทาง ศาสนา
อิสลาม เสร็จ ตั้งแต่ เวลา 10 นาฬิกา เศษ แล้ว คดี นี้ ศาลชั้นต้นนัด ใต้สวน คำร้อง
เวลา 13 นาฬิกา ซึ่ง ผู้ร้อง ทั้ง สอง ยัง มา ศาล ได้เห็นว่า การ ที่ ผู้คัดค้าน ทั้ง ห้า
ไม่มา ศาล คง มี แต่ ทนายความ ผู้คัดค้านทั้ง ห้า มา แกลง ขอเลื่อน คดี อ้างว่า ผู้
คัดค้าน ทั้ง ห้า ติด พิธี กรรมทาง ศาสนา อิสลาม ทั้ง เคย ขอเลื่อน คดี มา ถึง 3 นัด
ติดต่อกัน แล้วและ ใน นัด ที่ แล้ว ทนาย ผู้คัดค้าน ทั้ง ห้า ก็ แกลงว่า จะ ขอเลื่อน
คดีเป็น นัด สุดท้าย พฤติการณ์ เช่นนี้ เป็น การ ไม่นำ พา ต่อ กำหนด นัด ของ ศาล
จึง ถือว่า เป็น การ ประวิงคดี ที่ ศาลชั้นต้น ไม่อนุญาต ให้ เลื่อนการ ใต้สวน คำร้อง
โดย ถือว่า ผู้คัดค้าน ทั้ง ห้า ไม่มี พยาน มา สืบให้ยก คำร้อง และ ศาลอุทธรณ์
พิพากษายืน ชอบแล้ว ฎีกา ผู้คัดค้าน ทั้ง ห้าฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สมมาตร พรหมานุกูล-จ่องทรัพย์ เทียงธรรม-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ